МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2021 оны 11 дугаар сарын 24 № 1/41 Улаанбаатар хот

БАЯНХОНГОР АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН
ГАЗРЫН ДАРГА, ЦАГДААГИЙН ХУРАНДАА
Б.ОЮУТБОЛД ТАНАА

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.10, мөн хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1.6, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх хэсэгт заасныг үндэслэн тус Цагдаагийн газрын Эрүүлжүүлэх, баривчлах байранд 2021 оны 10 дугаар сарын 22-25-ны өдрүүдэд хяналт шалгалт хийлээ.

Шалгалтаар дараах нөхцөл байдал тогтоогдсон болно. Үүнд:

1. Баривчлагдсан хүнд өгч буй хоолны илчлэгийг 3 дугаар улиралд мэргэжлийн байгууллагаар тогтоолгоогүй, мөн баривчлагдсан 25 хүнээс санал асуулга авахад хоолны хувьд хүрэлцээ муу, амт чанар муу байдаг гэж 14 хүн хариулжээ. Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/246 дугаар тушаалаар батлсан “Баривчлах байрны дотоод журам”-ын 7.10.1-т “.... баривчлагдсан нэг хүнд ногдох хоногийн илчлэг 2800 килокалороос багагүй... байна.”, мөн журмын 7.10.2-т “баривчлагдсан хүнд хоногт олгож буй хоолны дээжийг улирал тутамд шинжилгээнд өгч, илчлэгийг тодорхойлуулах бөгөөд хууль тогтоомжид заасан хэмжээнд хүрээгүй бол нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авна...” гэсэн заалтыг тус тус зөрчсөн байна.

2. Хяналт шалгалтын үед баривчлагдсан этгээдийн хоол цайны аяга баривчлагдсан этгээдүүдийн өрөөнд эрүүл ахуйн шаардлага хангахгүй бохир тавиур дээр байсан бөгөөд ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийгдээгүй, нэг удаагийн сэрээ, халбагыг дахин ашиглаж байсан нь олон төрлийн нян, өвчин эмгэг авах эрсдлийг бий болгож, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/246 дугаар тушаалаар батлсан “Баривчлах байрны дотоод журам”-ын 7.10.3-т “Эмч нь хоол бэлтгэх боловсруулах, олгох явцад хүнсний хадгалалт, хамгаалалт, гал тогоо хоолны хэрэгслийн ариун цэвэр, цэвэрлэгээ, эрүүл ахуйн шаардлагад өдөр тутам хяналт тавьж, илэрсэн зөрчлийг арилгуулах” гэсэн заалтыг зөрчсөн байна.

3. Эрүүлжүүлэх, саатуулах байранд хэрэглэгдэж буй анальгин 7 ширхэг /тариа/, долоогоны ханд 1 ширхэг, тамедины уусмал 1 ширхэг, ус төрөгчийн хэт ислийн уусмал 1 ширхэг, карвалол-дарница 1 ширхэг /уусмал/ тус тус хугацаа дууссан байна. Энэ нь эрүүлжүүлэгдсэн, саатуулагдсан этгээдийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ яаралтай авах эрх зөрчигдөх нөхцлийг бүрдүүлж, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/246 дугаар

152100144

тушаалаар баталсан “Баривчлах байрны дотоод журам”-ын 6.1.5-т “баривчлагдсан хүн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авах эрхтэй” гэж заасаныг зөрчиж байна.

4. Захиргааны журмаар баривчлах шийтгэл хүлээсэн этгээдийн зан үйлд нөлөөлөх албадан сургалтын 3 дугаар улирлын хөтөлбөр, төлөвлөгөө байхгүй, сургалтыг хийсэн гэж тэмдэглэл хөтлөж баримтжуулсан боловч баривчлагдсан хүмүүстэй уулзаж ярилцлага хийхэд сургалт ордоггүй тухай дурдсан. Энэ талаар эрүүлжүүлэх байрны тус өдрийн жижүүр эмч Ю.Мөнхжингөөс тодруулахад “албадан сургалтыг хийсэн гэж тэмдэглэл хөтөлж байх боловч үнэндээ хийж чадахгүй байна” гэсэн тайлбарыг өгсөн байна. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн 44 дүгээр зүйлийн 44.4 дэх хэсэгт “Зан үйлд нөлөөлөх албадан сургалтыг ... баривчлах, албадан сургалтад хамруулах шийтгэл хүлээсэн этгээдэд шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх, цагдаагийн байгууллага зохион байгуулна” гэж заасныг зөрчсөн байна.

5. Коронавируст халдвар /Ковид-19/-аас урьдчилан сэргийлэх талаар нэгдсэн төлөвлөгөө, зааваргүй, тусгаарлах өрөөгүй, байрны ариутгал халдваргүйжүүлэлт муу, баривчлагдсан, саатуулагдсан этгээдүүд маскгүй байгаа нь коронавируст халдварт өртөх эрсдэл өндөр байна.

Хяналт шалгалтаар тогтоогдсон дээрх нөхцөл байдлыг үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд дараах Шаардлагыг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Улирал тутам хоолны дээжийг шинжилгээнд өгч баривчлагдсан этгээдийн хоногийн хоолны илчлэгийн хэмжээг мэргэжлийн байгууллагаар тогтоолгох, хууль тогтоомжид заасан хэмжээнд хүрээгүй бол нэмэгдүүлэх;
2. Саатуулагдсан этгээдийн хэрэглэж буй хоолны хэрэгслийн ариун цэвэр, цэвэрлэгээ, эрүүл ахуйн шаардлагад өдөр тутам хяналт тавьж аяга, таваг, сэрээ, халбагыг зориулалтын саванд хадгалж байх;
3. Хугацаа дууссан эм бэлдмэлийг зохих журмын дагуу нэн даруй устгалд оруулах, эм тарилгын хугацааг тогтмол шалгаж, зохих нөөц бүрдүүлж байх;
4. “Зан үйлд нөлөөлөх албадан сургалтын хөтөлбөр”, “Зан үйлд нөлөөлөх албан сургалтын журам”-ыг үндэслэн зан үйлд нөлөөлөх албадан сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө гаргаж баривчлагдсан этгээдүүдийг цахим болон танхимын сургалтад хамруулж байх;
5. Баривчлагдсан этгээдэд сургалт, нөлөөллийн ажил явуулах танхим бий болгох;
6. Баривчлагдсан, саатуулагдсан этгээдүүдэд тогтмол маск хэрэглүүлэх, халуун хэмжигч, маск, нэг удаагийн бээлий, гар ариутгагчын хүрэлцээг нэмэгдүүлэх зэрэг болно.

Энэхүү шаардлагын мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт, үр дүнг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ, ГИШҮҮН Ж.ХУНАН